DE MENING VAN



Jasper Horsthuis

eigenaar De Scheidingsdeskundige

"Vrijwel iedereen heeft bij een scheiding advies nodig"

Stijgende energielasten ga je terugzien bij discussie over alimentatie

Bij alimentatie heb je te maken met twee grenzen. Aan de ene kant de behoefte. Aan de andere kant de draagkracht. De stijgende energielasten leiden aan de ene kant tot een grotere behoefte, maar gelijktijdig ook tot een lagere draagkracht. De alimentatie zal nooit hoger zijn dan de draagkracht. Dus de hoge energielasten zullen een dempend effect hebben op de hoogte van de alimentaties. Wat velen niet beseffen is dat artikel 1:400 lid 1 B.W. ook bij al ingegane alimentaties de mogelijkheid biedt om aanpassingen te vragen als er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden zoals extreme stijging van de energielasten. De lasten van Inflatie en energie zullen daardoor vaker een punt van discussie worden bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

Fiscaliteit bij scheiding moet eenvoudiger worden

Nu scheiden zo vaak voorkomt, is het bizar hoe ingewikkeld de fiscus zo een gebeurtenis blijft behandelen. Hierdoor kunnen mensen, in een moeilijke levensfase, met grote fiscale tegenvallers worden geconfronteerd. De eigenwoningregeling is een extreem voorbeeld van doorgeschoten regelgeving. Vereenvoudiging van de fiscale behandeling van scheiding is hard nodig en ook mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van uitruil van vermogensbestanddelen - denk bijvoorbeeld tussen opgebouwde pensioenrechten en de waarde van de eigen woning - zijn snel en relatief eenvoudig grote slagen voor vereenvoudiging te maken. Hierdoor worden onvoorziene fiscale problemen voorkomen. Door eenvoudigere fiscale regels zullen de kosten van scheidingsbegeleiding dalen.

Spannend wat de Hoge Raad gaat beslissen

Tot nu toe was het altijd de stelling dat het niet toegestaan is om bij huwelijkse voorwaarden bij scheiding het recht op partneralimentatie uit te sluiten. Wij verwachten op 25 november 2022 een arrest van de Hoge Raad. Gelet op de adviezen die de Procureur-Generaal heeft uitgebracht is het niet uitgesloten dat de Hoge Raad dit toch toelaatbaar acht.

Geïnteresseerden kunnen het advies van de PG lezen via deze link.

Titel scheidingsbegeleider verdient wettelijke bescherming

Bij een scheiding heb je vaak te maken met mensen in een kwetsbare fase van hun leven, waarbij de financiële belangen groot zijn. Op dit moment mag iedereen die dit wil zich “scheidingsbegeleider” noemen. Ik denk dat dit maatschappelijk ongewenst is. De materie is complex en de belangen zijn vaak groot. Dat stelt niet alleen eisen aan de deskundigheid van degene die bij een scheiding adviseert, maar ook eisen aan integriteit en een orgaan dat toezicht houdt op de naleving van deze integriteit. Voor een deel van de deskundigen is dit goed geregeld zoals bij de advocatuur. Maar op dit moment kunnen types als “Jacobse & Van Es” nog ongestoord actief blijven.

Vrijwel iedereen heeft bij een scheiding advies nodig

Wanneer je huurder bent, een minimumloon verdient en niets bezit, en niet gehuwd bent of samenlevingscontract hebt ja, in zo een situatie kan ik mij voorstellen dat bij een scheiding er weinig meerwaarde is aan het ontvangen van advies. Maar in vrijwel alle andere situaties is advies van groot belang. Ook al beseffen de mensen die gaan scheiden dit op dat moment niet altijd. Ik denk dat veel financieel advieskantoren meer nadrukkelijk erover moeten nadenken of zij op dit adviesgebied zelf meer kennis in huis willen hebben. Zij kunnen veel voor deze doelgroep betekenen. Andere optie voor financieel advieskantoren is het aangaan van een structurele samenwerking met een specialist.